



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
LUCAS MARTINS
DIREITO ADMINISTRATIVO
AULA 7

ROTEIRO DE AULA

Sumário

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

1. Considerações Iniciais
2. Conceito
3. Classificações
4. Controle Administrativo
5. Controle Legislativo
6. Controle Judicial

INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA

1. Intervenções Restritivas
2. Intervenção Supressiva

BENS PÚBLICOS

1. Conceito
2. Classificação quanto à Utilidade
3. Afetação e Desafetação
4. Regime Jurídico (Garantias)

1. Considerações Iniciais

- Estado subordinado à ordem jurídica;
- Por isso devem existir instrumentos para fiscalizar essa atuação pautada na legalidade
- Pode ser quanto a legalidade e quanto a própria conveniência (mérito)

2. Conceito

- Trata-se do “conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de Poder”. (José dos Santos Carvalho Filho)

3. Classificações

3.1. Quanto ao Âmbito

a) Controle Hierárquico

- Controle por subordinação
- Controle dos órgãos dentro da Administração (dentro do âmbito do próprio ente; da mesma PJ)

b) Controle Finalístico

- Controle entre entes diferentes
- Controle por vinculação/ tutela administrativa/ supervisão ministerial
- Direta na indireta

Bloco 2

3.2. Quanto à Extensão

a) Controle Interno

- Realizado no mesmo Poder (não se estende a outro poder do Estado)
- Controle interno interior: ocorre dentro do mesmo Poder E do mesmo Ente
- Controle interno exterior: ocorre no mesmo Poder, mas entre entes diferentes
- Trata-se da regra, diante da independência entre os Poderes
- obs. art. 74 da CF:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

b) Controle Externo

-Realizado entre Poderes diferentes (estende-se a outro poder do Estado)

-ex. Legislativo no Executivo

-Atente-se que mesmo sendo entes diferentes (União e uma autarquia), se for no mesmo Poder, não será externo

❖ Há parte da doutrina que aduz que o controle externo é aquele que ocorre entre Poderes diferentes ou entre entes diferentes

-O controle externo decorre do sistema de freios e contrapesos: somente haverá o controle de um Poder no outro nas hipóteses previstas ORIGINARIAMENTE na CF/88 (não pode ser alterado nem por Emenda)

- Fundamentado no sistema de freios e contrapesos

c) controle social / popular

- Controle feito pela própria população

- Parte da doutrina entende que esse controle está inserido no controle externo

3.1. QUANTO AO ÂMBITO



www.g7juridico.com.br



3.3. Quanto à Natureza (aspecto controlado)

a) Controle de Legalidade

- Controla a conformidade do ato com a norma jurídica
- Pode gerar a anulação ou convalidação (se vício sanável)
- Controle de legitimidade/juridicidade: está de acordo com a ordem jurídica

b) Controle de Mérito

- Controla a conveniência e oportunidade do ato
- Pode gerar a revogação

❖ **Súmula 473** “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

3.4. Quanto à Iniciativa

a) Controle Provocado

- Não parte do Estado a iniciativa para começar o controle (inicia-se a partir de terceiros)
- ex. servidor denuncia outro para instaurar PAD

b) Controle de Ofício

- Parte do próprio Estado a iniciativa de começar o controle (inicia-se a partir do controlador)

- ex. deputado que instaura CPI

3.5. Quanto ao Momento

a) Controle Prévio

- Antes da prática/formação do ato
- Controle preventivo; a priori
- ex. MS preventivo para nomeação em concurso público antes de expirar a validade do certame; aprovação de viagem maior que 15 dias do Presidente da República pelo CN

b) Controle Concomitante (sucessivo)

- Realizado durante a prática/formação do ato
- Controle simultâneo
- ex. controle de fiscal de contrato durante a obra

c) Controle Posterior

- Realizado após a prática/formação do ato
- Controle repressivo/corretivo; a posteriori; sucessivo
- ex. controle financeiro do TCU ou CN

3.6. Quanto ao Órgão Controlador

a) Controle Administrativo

- Órgão da própria Administração realizando o controle (independentemente do poder)
- Não se confunde com controle da Administração (é gênero para essas três espécies)
- Autotutela

❖ **Súmula 473** “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

b) Controle Legislativo

- Órgão do Legislativo realizando o controle sobre outro Poder

c) Controle Judicial

- Órgão do Judiciário realizando o controle sobre outro Poder

obs. Atento para o controle do Judiciário ou Legislativo de seus próprios atos administrativos

❖ Nesse caso não se trata de controle judicial ou legislativo

- ❖ Trata-se de controle interno/administrativo
- ❖ O controle judicial é controle externo

Bloco 3

4. Controle Administrativo

- Obs. lembre-se que é fundamentado na autotutela: Administração revendo seus próprios atos

4.1. Características e Enquadramento com as demais classificações

- a) Princípio da Autotutela**: poder-dever da Administração para rever seus próprios atos - S. 473 do STF
- b) Quanto ao âmbito: controle** hierárquico ou finalístico
- c) Quanto a extensão**, será controle interno;
- d) Quanto a natureza** pode ser controle de legalidade e de mérito;
- e) Quanto ao momento**: pode ser prévio, concomitante ou posterior
- f) Quanto a iniciativa**: pode ser provocado e de ofício

4.2. Instrumentos de controle administrativo

- Decorrem do direito de petição
- a) Reclamação administrativa** – o direito diz respeito àquele que solicita (obs. diferente da reclamação ao STF por violação de súmula –ação judicial)
- b) Representação administrativa** - o direito diz respeito à coletividade
- c) Pedido de reconsideração** – controlador e controlado se confundem
- d) Recurso administrativo** - controlador está acima do controlado
- e) Revisão** – sanção + fatos novos (art. 65 da Lei 9784/99) – não se admite a reforma em prejuízo

4.3. Órgãos de controle interno

- a) CNJ
- b) CNMP
- c) Ouvidorias
- d) Controladorias
- e) Corregedorias

5. Controle Legislativo

5.1. Características e Enquadramento com as demais classificações

- Função típica: fiscalização
- Não há classificação quanto ao âmbito

- Controle externo
- Pode ser de legalidade (ex. CN sustando ato do PR) ou de mérito (ex. Senado aprovando nomeado para dirigente de autarquia)
- Pode ser provocado ou de ofício
- Pode ser prévio, concomitante ou posterior

5.2. Espécies

- Controle Parlamentar direto
- Controle político
- Art. 48 e 49; 51, 52; 58, §3º; todos da CF/88

- Controle Financeiro
- Controle com auxílio do TC
- CF/88 art.70 a 75,
- Súmula Vinculante 3

6. Controle Judicial

6.1. Características e Enquadramento com as demais classificações

- Decorre da inafastabilidade da jurisdição e da jurisdição una
- Administração Pública não exerce função jurisdicional
- Não há classificação quanto ao âmbito
- Controle externo
- **Sempre** será de legalidade (não há controle de mérito)
- **Sempre** será provocado (não há controle de ofício)
- Pode ser prévio, concomitante e posterior

6.2. Instrumentos de controle judicial

- A) Mandado de segurança
- B) Mandado de injunção
- C) Ação popular
- D) Habeas corpus
- E) Habeas data
- F) Ações ordinárias

INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA

obs. Fundamentado no poder de polícia e na supremacia do interesse público sobre o privado

obs.2 Intervenção administrativa é tarefa precípua da Administração

1. Intervenções Restritivas

- Proprietário continua com sua propriedade, mas sofre algumas restrições sobre ela
- **Art. 5º, XXV, CF** – “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;”

1.1. Servidão Administrativa

- Recairá sempre sobre *imóveis* determinados e deverá ser registrada em cartório para que produza efeito erga omnes. Trata-se da utilização de um bem imóvel de um particular para a *prestação de um determinado serviço público* (exemplo: utilização do subsolo de uma fazenda para instalação de tubos para circulação de gás). A servidão tem *caráter perpétuo* (prazo indeterminado) e atinge o *caráter exclusivo* da propriedade (já que o proprietário irá dividir a utilização do bem com o Estado).
- ex. colocação de placa com nome da rua em muro de casa

1.2. Limitação Administrativa

- Ao contrário da servidão, que atinge o caráter exclusivo da propriedade, a limitação atinge o *caráter absoluto*. É dizer, o particular não terá que dividir sua propriedade com ninguém, mas não poderá fazer com ela aquilo que bem entender. Ademais, enquanto a servidão é dirigida a bens determinados, a limitação é dirigida a *bens indeterminados* (exemplo: uma lei municipal proibindo a construção de prédios acima de 4 andares que estejam situados na orla do município).

1.3. Requisição Administrativa

- Ocorre quando o Poder Público utiliza bem móvel, imóvel ou até mesmo um serviço para conter *iminente perigo público*. É o caso, por exemplo, quando um policial requisita a moto de um entregador para perseguir um assaltante, ou ainda, quando um bombeiro requisita o apartamento de alguém para verificar o estado em que o incêndio se encontra. Há uma situação de iminente perigo público a ser contida. Ademais, apenas haverá *indenização ulterior* ao proprietário **se houver dano**.
- **Art. 5º, XXV, CF** - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

1.4. Ocupação Temporária

- Muito se assemelha com a requisição administrativa, com a ressalva de que aqui *não* há qualquer *iminente perigo público*. É o que ocorre, por exemplo, quando o Estado utiliza temporariamente bens vizinhos às obras públicas para alocar seu maquinário ou, ainda, quando o Estado solicita escolas particulares para realizar as eleições.

1.5. Tombamento

- Trata-se de intervenção que busca preservar o *patrimônio histórico, artístico e cultural*. Para parte da doutrina, pode incidir não apenas em bens materiais (móveis ou imóveis), como também em *bens imateriais* (a prática da capoeira, por exemplo, é bem imaterial tombado). Tem disciplinamento no Decreto-Lei 20/37.

2. Intervenção Supressiva

- Há **perda** da propriedade

2.1. Desapropriações Comuns

- **Art. 5º, XXIV, CF** – “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; “
- **Motivo** (necessidade ou utilidade pública) + **indenização** (justa, prévia e em dinheiro)

A) DECRETO 3.365/41 (desapropriações por utilidade pública)

- Fase declaratória (decreto ou lei) e

- Fase executória (administrativa ou judicial)

-A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional

-Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa.

-Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

-A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. **(desapropriação por zona)**

-A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

-Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. **(força expropriatória do Estado)**

-O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação.

-Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.

-A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

B) LEI 4.132/62 (desapropriações por interesse social)

2.2. Desapropriações Especiais

A) Desapropriação Urbana - art. 182

-É facultado ao Poder Público **municipal**, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, **sucessivamente**, de:

- 1) parcelamento ou edificação compulsórios;
- 2) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
- 3) desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

B) Desapropriação Rural - art. 184

-Compete à **União** desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

-As **benfeitorias úteis e necessárias** serão indenizadas em **dinheiro**.

C) Desapropriação Confiscatória - art. 243

-As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

-Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

BENS PÚBLICOS

1. Conceito

- São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. (art. 98, CC/02)
- Critério da titularidade (não importa a destinação)
- União, estado, municípios, DF, autarquias, fundação pública de direito público

2. Classificação quanto à Utilidade

Bens de Uso Comum	Bens que a Administração Pública mantém para o uso normal da população, de uso livre, gratuito ou mediante a cobrança de taxa (na hipótese de utilização privativa). Para a utilização normal destes bens, não há necessidade de autorização por parte da Administração. Exemplos: ruas; calçadas; praias; praças; etc.
Bens de Uso Especial	Bens usados para a prestação de serviço público pela Administração ou conservados pelo Poder Público com finalidade pública. Exemplos: escola pública; terras tradicionalmente ocupadas pelos índios; etc.
Bens Dominicais	Bens que pertencem a pessoas públicas (daí o porque de serem bens públicos), mas que não estão atrelados a qualquer destinação pública. Possuem a peculiaridade de poder serem alienados, respeitados os requisitos legais. Exemplos: um imóvel desativado; uma frota de veículos sucateada; etc.

3. Afetação X Desafetação

AFETAÇÃO	DESAFETAÇÃO
Bens que possuem destinação pública (de uso comum ou de uso especial). Para a doutrina majoritária, a afetação para ocorrer não depende de lei ou ato administrativo específico, isto é, a simples utilização do bem, com finalidade pública, já confere a ele a qualidade de bem afetado.	Bens que não possuem destinação pública (dominicais). A desafetação depende de lei ou ato administrativo específico para que ocorra, não ocorrendo com o simples desuso do bem. Tem-se admitido, contudo, que a desafetação de bem de uso especial (não vale para de uso comum) venha a ocorrer por fatos da natureza, como no caso de incêndio em escola pública que a deixe destruída.

4. Regime Jurídico – Garantias

<i>Alienabilidade Condicionada</i>	Os bens públicos podem ser alienados, desde que estejam desafetados. Além de estarem desafetados, deverá haver: (1) demonstração de interesse público na alienação; (2) avaliação prévia do bem a ser alienado; (3) prévio procedimento licitatório, em regra; (4) autorização legislativa, caso seja bem imóvel alienado por pessoa jurídica de direito público.
<i>Impenhorabilidade</i>	Os bens públicos não podem ser penhorados em juízo para garantia de uma execução contra a fazenda pública.
<i>Não Onerosidade</i>	Os bens públicos não podem ser objetos de direito real de garantia, ou seja, determinado bem público não fica sujeito à instituição penhor, anticrese ou hipoteca para garantir débitos do ente estatal.
<i>Imprescritibilidade</i>	Trata-se de prescrição aquisitiva (usucapião) e sua inoponibilidade ao Poder Público. Não se pode usucapir um bem público.

- **obs.** um bem particular, pertencente a uma EP ou SEM prestadora de serviços público, estando afeto a finalidade pública, pode ter essas mesmas garantias. Ou seja, é possível, excepcionalmente estender as garantias dos bens públicos aos bens particulares de EP ou SEM prestadora de serviço público desde que afetos a essa prestação. Note que não se tornam bens públicos (critério da titularidade), apenas ganham as garantias